

ZOONIMAL

ADATKEZELÉSI ÁJÉKOZTATÓ

A Zoonimal Fitness szolgáltatásainak igénybevételével együtt járó adatkezelésről

1. Adatkezelő

Zoonimal Fitness Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a Zoonimal Fitness (a továbbiakban: Zoonimal Fitness) üzemeltetője.

Székhely: 4025 Debrecen, Szív utca 7.

E-mail: info@zoonimal.hu

Honlap: www.zoonimal.hu

Az adatkezelésre elsődlegesen a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályaon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásai vonatkoznak.

2. A napijegy és a bérletek vásárlásával, illetve a szolgáltatás teljesítésével összefüggő adatkezelés

2.1. Jelen adatkezelés azokra a vendégekre vonatkozik, akik napijegyet vagy bérletet vásárolnak.

2.2. **Az adatkezelés célja:** általános szerződési feltételek szerinti tartalommal szerződéskötés a vendéggel, annak igazolása, hogy a vendég a 18. életévét betöltötte, annak ellenőrzése, hogy valóban a bérletet vásárló vendég akarja igénybe venni a szolgáltatást, a vendéggel való kapcsolatfelvétel, személyi edzés szolgáltatás esetén az edző és a vendég beazonosíthatósága érdekében, valamint a számviteli törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítése.

2.3. **Kezelt adatok köre:** a vendég neve, születési dátuma, a vendég, a vendég elektronikus levelezési címe, telefonszáma (ennek megadása nem kötelező, a vendég döntésén múlik), a vendég aláírása, illetve 18 év alatti személyek esetében a törvényes képviselő aláírása a bérlet vásárlásakor.

2.4. Az Adatkezelő a személyes adatokat - ideértve a vendég által kitöltött belépési nyilatkozatot - az adatkezelési tájékoztató 3. pontja szerinti feltétel bekövetkezéséig tárolja.

2.5. Adatkezelés jogalapja az vendéggel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]. A belépési nyilatkozat aláírásával az Adatkezelő és a vendég között az Adatkezelő honlapján elérhető általános szerződési feltételek szerint tartalommal szolgáltatási szerződés jön létre.

2.6. A telefonszám és az elektronikus levelezési cím kezelése az vendég hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A vendég a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

2.7. Bérlet vásárlása esetén az Adatkezelő jogosult a bérlet használatát bármikor ellenőrizni annak érdekében, hogy megállapítsa, a bérletet valóban az a személy használja-e, aki azt megvásárolta. Az ilyen jellegű ellenőrzés az Adatkezelő jogos érdekén alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint. Az Adatkezelő üzletpolitikájának szerves részét képezi a visszaélések és csalások megelőzése, mivel jelentős bevételkiesést okoz, ha a szolgáltatásokat olyan személy veszi igénybe, aki azokért nem fizetett. További gazdasági hátrányt jelent az is, ha egy nem fizető személy

ZOONIMAL

rendszeresen használja a szolgáltatásokat anélkül, hogy belépésre jogosító jegyet vagy bérletet váltana.

A visszaélések megelőzése azért is kiemelten fontos az Adatkezelő számára, mert a beléptetési szabályok kijátszása másokat is ösztönözhet hasonló jogellenes magatartásra. Amennyiben egy rosszhiszemű személy a környezetében azt a benyomást kelti, hogy az Adatkezelő nem alkalmaz hatékony ellenőrzést a bérletek rendeltetésszerű használatának vizsgálatára, az további csalások elkövetését segítheti elő.

A belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával az Adatkezelő és az érintett között az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott tartalommal szerződés jön létre. Az így létrejött jogviszony alapján az Adatkezelő jogosult ellenőrizni a szerződésszerű teljesítést, vagyis azt, hogy a bérletet ténylegesen az a személy használja-e, akivel a szerződés létrejött, és akit az Adatkezelő vendégként nyilvántart.

3. A számviteli kötelezettség teljesítésével összefüggő adatkezelés

3.1. Az adatkezelés célja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 169. §-a szerinti bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése annak érdekében, hogy a számviteli bizonylatok adóhatósági ellenőrzés esetén rendelkezésre álljanak

3.2. Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségen alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

3.3. A számviteli kötelezettség teljesítésével összefüggő adatmegőrzés az adatkezelési tájékoztató csak a 2.3. szerinti személyes adatokra terjed ki.

3.4. Az Adatkezelő a személyes adatokat a bérlet vagy napijegy vásárlásától számított 8 évig tárolja.

4. Panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés

4.1. Az adatkezelés célja a vendég által tett panasz kivizsgálása és a vendég írásban történő tájékoztatása.

4.2. Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségen alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]. Az adatkezelés körülményeit a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény tartalmazza.

4.3. Az Adatkezelő a vendég panaszánál az alábbi személyes adatokat kezeli: a vendég nevét, lakcímét, illetve, ha e-mailen terjeszti elő a kérelmét, akkor az e-mail címét, ha a vendég a panaszát a Zoonimal Fitness recepcióján terjeszti elő, akkor a panasz előterjesztésének helyét, idejét, az vendég panaszának részletes leírását, illetve a vendég által bemutatott iratokat, dokumentumokat és egyéb bizonyítékokat (feltéve, hogy a vendég ilyen dokumentumot benyújtott), a vendég aláírását.

4.4. Az Adatkezelő a panaszt 30 napon belül kivizsgálja, és annak eredményéről írásban, postai úton tájékoztatja. Az Adatkezelő a személyes adatokat a panasz megválaszolásától számított 5 évig tárolja.

5. Látogatói adatkezelések a társaság honlapján

5.1. A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az **ideiglenes** cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az **állandó** cookie, amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

5.2. A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

5.3. A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

6. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

6.1. A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.

6.2. A Társaság Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

(A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.

6.3. A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

6.4. A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

7. Adatfeldolgozók

7.1. Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az GDPR követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.

7.2. Az adatkezelő ezúton nyilatkozik, hogy munkája során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfeleléséről és

ZOONIMAL

az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésére állnak.

7.3. A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag az adatkezelő által adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik a partnerek személyes adatait.

7.4. Az érintettek jelen Adatkezelési Tájékoztató megismerésével és tudomásul vételével elfogadják, hogy adatkezelő az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozók és közös adatkezelők részére továbbítja személyes adataikat.

7.5. Adatfeldolgozó az adatkezelő által alkalmazott könyvelő cég:

Profit Véd Kft.

4024 Debrecen Kossuth utca 29. 1. ép. fszt. 2,

7.6. Az adatkezelő weboldalának tárhelyét biztosító társaság szintén adatfeldolgozónak minősül:

Cégnév: Websupport Magyarország Kft.

Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.

Adószám: 25138205-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-381419

7.7. Az adatkezelő weboldala által alkalmazott Google Analytics szolgáltatás használata miatt adatfeldolgozó:

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

7.8. A Facebook, Instagram oldal és csoport, valamint a weboldalba épített social plug-in-ek használata miatt adatfeldolgozó és közös adatkezelő partner:

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország

7.9. Beléptető rendszer szoftverét biztosító cég is adatfeldolgozó:

Cégnév: Optimal-Time Kft.

Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart u. 43.

Adószám: 24136121-2-08

Cégjegyzékszám: 08-09-024199

8. Beléptető rendszer működésével kapcsolatos adatkezelések

8.1. Az edzőterembe történő belépés során az Optimal- Time Kft. által szolgáltatott RFID plastik kártyával lehet belépni, mely kártyát a jegy/bérlet vásárlás követően adnak át a Zoonimal Fitness dolgozói.

8.2. Az Optimal-Time Kft. a rögzített pénzügyi adatok tárolását az Optime rendszerben 40 napig tárolja. Törléskor a vendégek törzsadatait, valamint a vendégek érvényes bérleteit, illetve azon befizetéseket és fogyasztásokat, melynek még nem voltak pénzügyileg rendezve (tartozások) nem törli a rendszer.

8.3. Az Optime rendszerrel kapcsolatos további tájékoztatásokat az Optimal-Time Kft. honlapján található adatkezelési tájékoztatóban találja meg.

9. A weboldalon alkalmazott kapcsolatfelvételi űrlap

9.1. Az adatkezelő weboldalán a látogató kapcsolatba léphet az adatkezelővel. A kapcsolatfelvételi űrlap segítségével jelezheti, hogy érdeklődik az adatkezelő szolgáltatásai iránt. A kapcsolatfelvételi űrlapon meg kell adni a látogató nevét, e-mail címét, telefonszámát. Az űrlap kitöltésével az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatóját. Az ilyen célból megadott személyes adatokat az adatkezelő kizárólag a kapcsolat felvétele céljából kezeli. A kapcsolatfelvételt követően az adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli az érdeklődő személyes adatait. Az adatkezelés a szerződés létrehozása érdekében, ezzel a jogalappal történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

9.2. Az érintett az adatkezelő weboldalán az ügyfélkapcsolati adatlap használatával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy az ügyfélkapcsolati adatlapon nem veheti fel a kapcsolatot az adatkezelővel, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

10. Kamerás megfigyeléssel összefüggő adatkezelés

10.1. Adatkezelő

Zoonimal Fitness Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4024 Debrecen, Szív utca 7.)

10.2. A megfigyelés helyszíne, a kamerák elhelyezése és a kezelt adatok köre

A Zoonimal Fitness Kft. által üzemeltetett edzőterem helyszínéül szolgáló 4032 Debrecen, Lehel utca 24. fszt. 1 szám alatti bérleménye (továbbiakban: **edzőterem, bérlemény**).

Az elhelyezett kamera olyan minőségű felvétel készítésére és rögzítésére alkalmas, amely lehetővé teszi az érintettek egyedi azonosítását. Az edzőterem területén 1 darab kamera működik, ami a recepciót és az edzőterembe be- és kilépő személyeket rögzíti. A kamerás megfigyelőrendszer a megfigyelt területre belépő személy képmását és a felvételen látható cselekvését rögzíti.

10.3. Hatály:

Területi hatály: A Zoonimal Fitness Kft. által üzemeltetett edzőterem helyszínéül szolgáló 4032 Debrecen, Lehel utca 24. fszt. 1 szám alatti bérleménye.

Személyi hatály: Az edzőterem területére bármilyen jogcímen belépő látogató, valamint a szolgáltatásait igénybe vevő vendég.

10.4. Az adtok forrása:

Az adatokat az érintettek szolgáltatják.

10.5. A kamerás megfigyelés célja:

A kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetésének célja:

- a) az edzőterem védelme, károkozás esetén a jogsértés körülményeinek tisztázása, bizonyítása,
- b) a vendégek által az edzőterem területére behozott vagyontárgyak védelme, jogsértés esetén a körülmények tisztázása, biztosítása,
- c) illetve a vagyontárgyak elleni jogellenes cselekmények megelőzése.

10.6. Adatkezelés jogalapja

Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatok kezelése a Zoonimal Fitness jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) f)).

A kamerarendszer üzemeltetésének elsődleges célja a vagyonvédelem, valamint a jogellenes cselekmények – például lopás vagy rongálás – megelőzése és felderítése. A kassza feletti megfigyelés a jelentős napi készpénzforgalom miatt kiemelt biztonsági érdekünk. A rendszer nemcsak az edzőterem, hanem a vendégek és a munkavállalók értékeit is védi: az elfelejtett vagy őrizetlenül hagyott tárgyak eltulajdonítása esetén a felvételek nélkülözhetetlenek az elkövetők azonosításához, illetve a hatósági eljárások megindításához. A kamerák jelenléte emellett visszatartó erővel bír, így hozzájárul a biztonságos környezet fenntartásához.

10.7. A felvételek tárolási időtartama, helye és felhasználása

A kamerás megfigyelőrendszer által közvetített felvételek folyamatosan rögzítésre kerülnek a kamera belső tárhelyén. A felvételek tárolásának időtartama **30 nap**, felhasználás hiányában felvételek törlésre kerülnek. Ha a felvétel bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kerül felhasználásra, az eljárás jogerős befejezését követően kerül törlésre. A Zoonimal Fitness a felvételeket jogsértés észlelése esetén a feljelentés benyújtásához, hatósági megkeresések teljesítése érdekében, vagy bírósági eljárásban használja fel.

10.8. Adatbiztonság és a felvétel visszanezésének rendje

Az adatkezelő, megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a kamera által rögzített felvételeken szereplő személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek megfelelően a képfelvételekhez kizárólag az arra jogosult személyek férhetnek hozzá:

- a kamerák élőképeinek megtekintésére kizárólag az ügyvezetők jogosultak,
- visszanezésére kizárólag az ügyvezetők jogosultak,
- a felvételek kimentésére kizárólag az ügyvezetők jogosultak,

Visszanezés engedélyezésére az ügyvezetők jogosultak.

ZOONIMAL

A visszánézésről az ügyvezetők nyilvántartást vezetnek. A hozzáférési nyilvántartás tartalmazza a felvételt visszánéző nevét, időpontját, okát, azon időintervallumot, amelyre vonatkozik, a felvételt rögzítő kamerát, valamint amennyiben kimentésre is sor kerül, akkor ezen tényt, és ennek okát.

10.9. A felvételek felhasználása:

Az Adatkezelő a felvételeket jogsértés észlelése esetén a feljelentés benyújtásához, hatósági megkeresések teljesítése érdekében vagy bírósági eljárásban használja fel.

10.10. A látogatók/vendégek jogai:

Adatkezelőként minden tőlünk telhetőt megteszünk a személyes adatai kezelésével kapcsolatban vendégeinket/látogatóinkat megillető, alábbiakban részletezett jogok érvényesülése érdekében:

- **Tájékoztatást** kérhet a Zoonimal Fitness Kft. által kezelt személyes adatokról. Ezen túlmenően a megfigyelt területről minden esetben a helyszínen kihelyezett tábla is tájékoztatja az érintettet. (GDPR 15. cikk (1))
- **Másolatot** kérhet a Zoonimal Fitness Kft. által kezelt személyes adatokról. Tájékoztatjuk, hogy csak olyan felvételtől kaphat másolatot, amelyen más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt. (GDPR 15. cikk (3)-(4))
- A GDPR 17. cikk (1) bekezdésével összhangban Ön kérheti, hogy **töröljünk** az Önt ábrázoló képfelvételt. Tájékoztatjuk, hogy a Zoonimal Fitness Kft. köteles törölni a személyes adatot amennyiben:
 - o a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;
 - o az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 - o a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Az érintett nem gyakorolhatja a törléshez való jogát többek között abban az esetben, ha az adatkezelés,
 - o a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából,
 - o jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
- Ön kérheti az adatkezelés **korlátozását** az alábbi esetekben:
 - o ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, amíg a Zoonimal Fitness ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;
 - o az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 - o a Zoonimal Fitnessnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez (így például ha a felvételeket az Ön által indított polgári peres eljárásban vagy büntetőeljárársban kívánja felhasználni); vagy
 - o amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja, akkor arra az időtartamra korlátozzuk az adatkezelést, amíg a kérelmének jogszerűségét megvizsgáljuk.

ZOONIMAL

Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást.

- Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból **tiltakozzon** a jogos érdek mérlegelése alapján végzett adatkezelés ellen. Ebben az esetben a Zoonimal Fitness megvizsgálja az Ön vonatkozásában az érdekmérlegelés jogalapján végzett adatkezelését, és amennyiben megalapozottnak találja a kérelmét, töröljük a személyes adatait. A vizsgálatunkról Önt mindenképp tájékoztatni fogjuk.
- Önnek a **kérelmében meg kell jelölnie**, hogy
 - o - mely nap, milyen területen és hozzávetőlegesen mikor (hány órákor) készült a felvétel,
 - o amellyel összefüggésben a jogát szeretné gyakorolni,
 - o miről ismerhetjük fel Önt a felvételen.

Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy az Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

10.11. Érintetti kérelem teljesítése:

Az érintett az őt megillető jogokat kizárólag a létesítmény vezetőjéhez címzett és írásban az Adatkezelő székhelyére vagy az info@zoonimal.hu e-mail címen keresztül benyújtott kérvényével kezdeményezheti.

10.12. Alkalmazott jogszabályok:

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR)
- a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.tv. (Szvtv.)

11. Jogok és jogorvoslati lehetőségek

11.1. Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

11.2. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

11.3. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

11.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

11.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

11.6. Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

11.7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

11.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

11.9. Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban

12. Jogorvoslati lehetőségek

12.1. Amennyiben olyan adatkezelést észlel, amely az ön jogait sértené, a jogi eljárás megindítása előtt célszerű észrevételét a vállalkozás vezetőjének elküldenie, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az Adatkezelő a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

12.2. Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint, a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: <http://birosag.hu/torvenyszekek>

12.3. Jogellenes adatkezelés esetén vizsgálatot kezdeményezhet a felügyeleti hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei a következők:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) Elnöke:

1. Péterfalvi Attila

A NAIH levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9.

- címe: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11
- telefonszáma: +36 1 391 1400
- telefax: +36 1 391 1410
- Weboldala: <http://www.naih.hu>
- elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

13. Adatvédelmi incidens

13.1. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

13.2. A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a pendrive, laptop vagy mobil telefon elvesztése, személyes adatok nem biztonságos tárolása; adatok nem biztonságos továbbítása, páciens- ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése.

13.3. Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a vállalkozás vezetőjének feladata.

13.4. Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell.

13.5. Amennyiben az adatkezelő ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a Szolgáltató vezetőjét.

13.6. Az adatkezelő munkavállalói kötelesek jelenteni a vállalkozás vezetőjének, vagy a munkáltatói jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek.

13.7. Adatvédelmi incidens bejelenthető a vállalkozás központi e-mail címén, telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.

13.8. Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a vállalkozás vezetője – ha szükséges informatikai, működési vezető bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó. Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

- az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
- az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
- az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
- a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
- az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
- a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

13.9. Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni, el kell különíteni, és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

13.10. Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

- az érintett személyes adatok körét,
- az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
- az adatvédelmi incidens időpontját,
- az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
- az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
- az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

13.11. A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni. Az incidensek részleteit az „Adatvédelmi Incidensek Nyilvántartása” tartalmazza.

13.12. Azokat az adatvédelmi incidenseket, amelyek valószínűsíthetően kockázattal járnak a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő bejelenti az illetékes felügyeleti

ZOONIMAL

hatóságnak az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR) 33. cikkének (1) bekezdése alapján.

13.13. A GDPR azt a követelményt támasztja az adatkezelővel szemben, hogy az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, jelentse be az illetékes felügyeleti hatóságnak.

13.14. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) a GDPR 33. cikkének (3) bekezdésében található, az adatvédelmi incidens bejelentésének minimális tartalmi elemeire tekintettel, elkészítette az alábbi linken elérhető, egységes online felületet, a NAIH Incidensbejelentő Rendszert, a bejelentési kötelezettség elektronikus úton történő teljesítése céljából.

<http://www.naih.hu/adatvedelmi-incidensbejelento-rendszer.html>

13.15. Azon adatkezelők számára, akik papír alapon kívánják adatvédelmi incidens bejelentésüket megtenni, a NAIH a linken elérhető bejelentésre szolgáló formanyomtatványt biztosít.